

교도작업특별회계운영지침

제정 2008. 12. 19. 법무부예규 제839호
개정 2009. 8. 28. 법무부예규 제884호
개정 2009. 10. 21. 법무부예규 제909호
개정 2009. 12. 21. 법무부예규 제918호
개정 2012. 11. 21. 법무부예규 제1002호
개정 2013. 12. 16. 법무부예규 제1038호
개정 2014. 6. 11. 법무부예규 제1058호
개정 2015. 1. 14. 법무부예규 제1081호
개정 2016. 2. 11. 법무부예규 제1113호
개정 2017. 8. 21. 법무부예규 제1160호
개정 2018. 8. 10. 법무부예규 제1197호
개정 2019. 9. 02. 법무부예규 제1236호
개정 2020. 11. 02. 법무부예규 제1265호
개정 2024. 2. 14. 법무부예규 제1337호
개정 2026. 10. 1. 법무부예규 제1390호

제1장 총 칙

제1조 (목 적) 이 지침은 「형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률」 및 같은 법 시행령·시행규칙에 의하여 운영하는 교도작업특별회계에 관한 사항과 수용자 및 피보호감호자에게 지급하는 작업장려금, 근로보상금,

위로금 및 조위금의 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위) 교도작업특별회계의 운영과 작업장려금, 근로보상금, 위로금 및 조위금의 지급에 관하여 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 지침이 정하는 바에 의한다.

제3조 (정 의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "고정자산"이라 함은 교도작업특별회계 소관으로 운영, 관리하고 있는 국유재산 및 물품을 말한다.
2. "일반작업장려금"이라 함은 작업의 종류·성적·등급을 참작하여 모든 취업수용자에게 지급하는 장려금을 말한다.
3. "특별작업장려금"이라 함은 교도작업 등을 성실히 수행하고 기능이 우수하거나 장기간 취업한 수용자의 사회복귀를 촉진하기 위하여 지급하는 작업장려금을 말한다.
4. "근로보상금"이라 함은 「사회보호법」 폐지 법률 부칙 제2조, 구 「사회보호법」 제7조에 의하여 취업중인 피보호감호자(이하 "감호자"라 한다)에게 지급하는 보상금을 말한다.
5. "위로금"이라 함은 수용자와 피보호감호자가 작업 또는 직업훈련 중 부상 또는 질병으로 신체에 장애가 발생한 때에 지급하는 보상금을 말하며, 이 경우 장애등급 판정 또는 지급 결정이 석방 후에 이루어진 경우를 포함한다.
6. "조위금"이라 함은 수용자와 피보호감호자가 작업 또는 직업훈련 중 사망하거나 그로 인하여 사망한 때에 지급하는 보상금을 말한다.
7. "작업담당자"라 함은 직업훈련과 소속 직원으로 해당 작업의 행정처리 등을 담당하는 직원을 말한다.

8. "작업장담당자"라 함은 보안과 소속 직원으로 해당 작업현장에서 수용자 계호 및 작업관리 등을 담당하는 직원을 말한다.
9. "기준공임"이라 함은 위탁작업 등 민간업체가 참여하는 교도작업의 계약 체결기준이 되는 1인 1일 기준금액을 말한다.
10. "환경정비반"이라 함은 노역장유치자 등에 대한 일반 작업지정이 곤란한 경우에 부과하는 시설 유지·보수·환경미화 등의 운영지원작업을 말한다.
11. "시간과정"이란 「교도작업운영지침」 제3조 제18호의 산정 방식을 말한다.
12. "수량과정"이란 「교도작업운영지침」 제3조 제19호의 산정 방식을 말한다.

제2장 고정자산관리

제4조 (고정자산의 취득) ① 고정자산은 다음 각 호의 원인에 의하여 취득한 자산으로 한다.

1. 교도작업특별회계 예산으로 구입한 자산
2. 당해기관 교도작업에서 생산한 자산
3. 일반회계 등 타회계 또는 타 기관으로부터 유, 무상으로 관리전환된 자산
4. 기타 「국유재산법」 및 「물품관리법」에 의하여 교도작업특별회계 소관으로 된 자산

② 삭제

제5조 (고정자산의 분류) 고정자산은 〈별표 1〉과 같이 분류하되 다음 각 호의 요령에 의한다.

1. 고정자산은 (1)토지, (2)건물, (3)공작물, (4-1)기구비품, (4-2)준기구비품으로 분류한다.
2. 고정자산 중 국유재산은 국유재산 정리종목표에 의하여, 물품은 정부물품 분류표에 의하여 분류한다.
3. 시설중인 고정자산은 완성 후 각종 고정자산에 대체정리 시 분류한다.
4. 감가상각 완료 후 사용가능한 자산은 보류재산으로 분류한다.

제6조 (자산의 취득 구분에 따른 관리방법) ① 교도작업특별회계 예산으로 구입, 자체 생산, 관리전환에 의하여 취득한 자산은 고정자산으로 관리한다.

② 기증받은 자산 및 타 회계 등으로부터 직업훈련용으로 유, 무상 관리 전환된 자산은 고정자산이 아닌 국유재산 또는 물품으로만 관리한다.

제7조 (고정자산 대장 등의 작성) ① 고정자산은 다음과 같은 방법에 따라 교정정보시스템(‘교정시설에서 통합적으로 정보를 관리하는 시스템’을 말한다. 이하 같다)으로 작성·관리한다.

1. 제4조 규정에 따라 취득한 고정자산은 교정정보시스템으로 입력·관리한다.
2. [별표 1]의 고정자산분류표에 해당하는 고정자산은 교정정보시스템의 고정자산대장으로 관리한다.
3. 제5조 제3호에 해당하는 자산취득 시는 대체정리 후 대장작성
4. 삭제
5. 고정자산 이외 작업재료 등 소모품은 교정정보시스템의 물품관리대장으로 출납 현황을 관리하여야 한다.
6. 삭제

제8조 (고정자산 관리상황부 비치) ① 삭제

② 자산의 취득, 감가상각, 불용처분 등 변동사유 발생 시에는 지체 없이 고정자산대장을 정리하여야 한다.

제9조 (내용연수) 고정자산의 내용연수는 법인세법 시행규칙(업종별자산 및 건축물 등의 기준내용연수 및 내용연수범위표) 및 조달청고시 내용연수(물품, 차량)를 따른다.

제10조 (감가상각) ① 제6조 제1항의 방법으로 취득한 자산은 자산 취득가액에 내용연수로 나눈 정액법으로 감가상각한다.

② 토지, 임목, 시설중인 자산과 타 회계로부터 무상관리전환 또는 기증에 의해 취득한 자산은 감가상각 대상에서 제외한다.

③ 자산의 수리, 증감 등으로 가액의 변경이 있을 때에는 변경 후의 가액을 기준으로 감가상각한다.

④ 감가상각의 시기는 회계연도 말로 한다.

⑤ 감가상각이 완료된 자산은 보류재산으로 별도 관리한다.

제11조 (관리전환) ① 고정자산은 타 기관에 관리전환 하고자 할 때에는 인수희망 기관여부를 조회하여 법무부장관의 승인을 얻어야 한다.

② 관리전환 시에는 고정자산대장을 인수기관에 송부하여야 한다.

③ 인수기관은 잔여 내용연수에 대하여 잔존가액을 기준으로 감가상각하여야 한다.

제12조 (불용처분) ① 취득가액 500만원 이상의 고정자산을 불용처분 하고자 할 때에는 <별지 제3호 서식>에 의하여 법무부장관의 승인을 받아

야 하며 불용처분 후 그 결과를 보고하여야 한다.

② 취득가액 500만원 미만의 고정자산은 당해 물품관리관이 불용 결정한다.

③ 내용연수가 경과되지 않았거나 감가상각이 완료되지 않은 고정자산의 불용결정 승인 신청시에는 사유서를 첨부하여야 한다.

④ 삭제

제13조 (보관 및 정비) ① 고정자산의 망실 또는 부식, 파손 등으로 인한 자산가치의 하락과 성능의 저하를 방지하기 위하여 안전한 장소에 설치하고 보관을 철저히 하여야 한다.

② 고정자산의 사용전후 및 「물품관리법」의 규정에 의한 정기적인 정비와 점검을 실시하여야 한다.

제3장 교도작업특별회계 사무처리 및 전산회계 시스템의 운영

제1절 총칙

제14조(목적) 이 규정은 사무처리의 통일과 효율성을 높이기 위하여, 교도작업특별회계의 사무처리와 전산회계 시스템의 운영에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제15조(적용범위) 교도작업특별회계 사무처리 및 전산회계 시스템의 운영에 관한 사항에서 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

제16조 (작업재료 관리) ① 제품 생산에 필요한 작업재료의 적정량을 정확히 산정하고 이를 구입하여야 한다.

② 작업재료는 취업 수용자의 기술 숙련도 및 작업장별 특성에 따라 재료 손실률을 정확히 측정하여 실제작업에 활용함으로써 제품의 품질향상과 원가를 절감하도록 한다.

③ 교도작업특별회계 물품운용관은 작업제품 제작 및 납품 완료 시 잉여재료가 발생할 경우 품명·규격·수량·금액을 정확히 파악하여 즉시 물품관리관에게 반납하고 그 용도에 따라 다시 출급받아 사용하도록 한다.

④ 제3항의 규정에 의하여 잉여재료를 사용할 경우에는 품명·규격·수량·금액 등을 정확히 파악하여 별도로 재료출납부를 작성, 공공직업 훈련용이나 다른 유사작업에 우선 사용하도록 하여야 한다.

제17조 (원가관리) ① 교도작업 생산품에 대한 원가계산은 주재료비, 잡품비, 제경비, 공임, 이윤 등을 명확히 구분하여 계산하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의하여 원가계산을 할 경우에는 수주량의 부족 또는 계속작업을 이유로 취업수용자 공임이나 제경비를 이월하거나 제외하는 사례가 없도록 하여야 한다.

제2절 전표 및 증명서

제18조(분개전표) 별지 제31호의 서식에 따라 교도작업특별회계의 전표를 사용하여 작성한다.

제19조(전표의 작성 방법) ① 회계담당 공무원은 분개전표(이하 "전표"라

한다.)를 계정과목별로 이 규정에 따라 전산으로 작성한다.

② 관계증명서에 따라 전표를 작성하여야 한다.

③ 각 회계관서에는 증명서를 작성 또는 구비한다.

④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 전표를 작성하여야 한다.

1. 문자는 정확·명백하게 기입하여야 한다.

2. 작성일자, 관계증명란, 계정과목, 금액, 예산과목은 명백하게 이를 기입하고 거래의 내용이 되는 품명, 규격, 수량, 단가, 그 밖의 필요한 사항을 명확하게 기입하여야 한다.

3. 기입할 난이 부족할 때에는 명세서를 첨부하여야 한다.

4. 합계금액의 앞에는 \의 표시를 하여야 한다.

⑤ 전표를 작성하고 나서는 수정할 수 없다. 다만, 착오가 발견되었을 때에는 새 전표를 작성하여 오류전표를 바꿔 사용한다.

제20조(전표의 증명력) 전표를 증명서로 사용할 수 없다. 다만, 회계관서 상호 간 또는 회계관서와 법무부 간의 결산 수정에 있어서는 그러하지 아니하다.

제21조(입금 및 출금의 전표) 사실상의 입금이나 출금이 없을 때에는 입금 및 출금 전표를 작성할 수 없다.

제22조(대체의 전표) 계정과목 간 대체가 필요한 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대체전표를 작성한다.

1. 국고예금에서 지출 또는 인출할 때

2. 미지급금 또는 미수금을 반영하여 정리할 때

3. 제품 또는 저장품을 대체 정리할 때

4. 계정과목을 정정할 때

5. 미수금을 청산할 때
6. 내부 상호 간에 대체할 때
7. 결산안을 수정하기 위하여 장부 계정 간의 이동이 필요할 때

제23조(장부 등의 작성 및 편철보존) ① 전표와 일계부, 월계부, 총계정원부, 보조부, 명세장(서) 등 증명서는 전산으로 작성하고 이를 분리하여야 하며, 전표는 번호순으로, 증명서는 이를 예산과목별로 구분·정리하여 일, 월별로 편철·보존하여야 한다.

② 전표와 증명서에는 각각 그 자체의 일련번호와 그 연관번호를 기입하고 증명서에는 대·차계정과목을 표시하여 전표와 증명서의 상호연관성과 그 계통을 명백히 하여야 한다.

③ 제1항의 일련번호는 당일의 모든 거래에 대한 전표와 증명서를 일선관서의 총무과장이 이를 종합하여 분류·정리한 후 기입한다.

④ 일련번호는 전표 또는 증명서의 오른 쪽 위의 여백에 이를 표시한다.

제3절 거래의 발생과 분개

제24조 (거래의 기록 방법) 거래가 발생하면 다음 각 호의 방법에 의하여 계정과목별로 장부에 기록한다.

1. 자산이 증가한 경우에는 장부의 차변에 기입하고, 자산이 감소 하는 경우에는 장부의 대변에 기입한다.
2. 부채가 증가한 경우에는 장부의 대변에 기입하고, 부채가 감소한 경우에는 장부의 차변에 기입한다.
3. 자본이 증가한 경우에는 장부의 대변에 기입하고, 자본이 감소한 경우에는 장부의 차변에 기입한다.
4. 수익이 발생한 경우에는 장부의 대변에 기입한다.

5. 손실이 발생한 경우에는 장부의 차변에 기입한다.

제25조 (세출예산 재배정 시 분개) 세출예산의 재배정은 회계상 거래의 발생이 아니므로 분개하여 장부에 기록하지 않는다.

제26조 (월별세부자금 수령 시 분개) 월별세부자금을 법무부장관으로부터 수령했을 경우 다음과 같이 분개한다.

- 차변 A - 1 유동자산계정 국고예금 과목
- 대변 P - 5 내부대체계정 본부 과목

제27조 (물품 구입 및 대금 지불 시 분개) 교도작업특별회계 예산으로 물품을 구입하여 대금을 지불한 경우의 분개는 다음 각 호에 의한다.

1. 구입물품의 검수와 동시

- 차변 A - 2 고정자산계정 해당과목(시설보완비)
- 차변 A - 1 유동자산계정 해당과목(작업 및 직업훈련비)
- 대변 P - 1 유동부채계정 미지급금 과목

2. 구입물품 등 대금 지불 시

- 차변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 국고예금 과목

3. 선금 지불 시

- 차변 A - 1 유동자산계정 선급금 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 국고예금 과목

4. 선금 지불 분의 물품을 검사한 경우

- 차변 A - 2 고정자산계정 해당 과목
- 차변 A - 1 유동자산계정 해당 과목

- 대변 A - 1 유동자산계정 선급금 과목

제28조 (물품 등의 무상취득 시 분개) 다른 회계 예산으로부터 수용자 직업훈련 장비 및 물품 등을 관리전환 받거나 일반 독지가로부터 기증 받은 경우에는 다음 각 호에 의하여 분개한다.

1. 고정자산 무상 취득 시
 - 차변 A - 2 고정자산계정 해당 과목
 - 대변 K - 2 자본계정 자본잉여금 과목
2. 물품(재료, 잡품 등) 무상 취득 시
 - 차변 A - 1 유동자산계정 해당 과목
 - 대변 G - 4 수익계정 잡수입 과목

제29조 (제경비의 채무 확정 시 분개) 교도작업특별회계 예산으로 집행한 제경비의 채무가 확정되었을 경우 세출예산 집행과목의 분개는 다음 각 호에 의한다.

1. 초과근무수당, 기타수당, 운영수당
 - 차변 L 손실계정 제수당 과목
 - 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목
2. 의류비
 - 차변 L 손실계정 사업용소모품비 과목
 - 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목
3. 일용임금, 연금지급금
 - 차변 L 손실계정 임금 과목
 - 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목
4. 국내여비, 국외여비

- 차변 L 손실계정 여비 과목
- 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목

5. 수수료

- 차변 L 손실계정 수수료 과목
- 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목

6. 사무용품 등 사업용소모품비

- 차변 A - 1 유동자산계정 사업용소모품 과목
- 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목

7. 인쇄비(각종 서식 등)

- 차변 L 손실계정 인쇄비 과목
- 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목

8. 각종 집기 수리비 등 소규모 수리비, 단, 내용연수를 현저히 증가시키는 대규모 수선의 경우에는 제29호 내지 제30호에 의한다.

- 차변 L 손실계정 수선비 과목
- 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목

9. 신문광고 등 광고료

- 차변 L 손실계정 광고료 과목
- 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목

10. 제품조달 운송료(육로)

- 차변 L 손실계정 기타운송비 과목
- 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목

11. 외주가공수수료

- 차변 L 손실계정 외주가공비 과목
- 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목

12. 작업 주재료 구입비

- 차변 A - 1 유동자산계정 저장재료 과목
- 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목

13. 작업 잡품 구입비

- 차변 A - 1 유동자산계정 저장잡품 과목
- 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목

14. 소모비품(소공구) 구입비

- 차변 A - 1 유동자산계정 저장비품 과목
- 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목

15. 신제품개발비

- 차변 L 손실계정 연구비과목
- 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목

16. 일반업무비(업무추진비)

- 차변 L 손실계정 판매촉진비 과목
- 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목

17. 전화요금

- 차변 L 손실계정 통신비 과목
- 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목

18. 전기요금 등 동력비

- 차변 L 손실계정 전기 및 가스료 과목
- 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목

19. 수도요금

- 차변 L 손실계정 수도료 과목
- 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목

20. 제세공과금

- 차변 L 손실계정 제세공과금 과목

- 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목
21. 제품조달 운송비(철도운송)
- 차변 L 손실계정 철도운송비 과목
 - 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목
22. 차량 등의 유류 구입비
- 차변 A - 1 유동자산계정 저장유류연탄 과목
 - 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목
23. 사업용소모품(타이어, 난로연통 등 소모품) 등의 구입비
- 차변 A - 1 유동자산계정 사업용소모품 과목
 - 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목
24. 차량 수리비
- 차변 L 손실계정 수선비 과목
 - 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목
25. 교도작업제품전시관 임차료. 단 임시차량 임차료는 제5호에 의한다.
- 차변 L 손실계정 임차료 과목
 - 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목
26. 난방용 연료 구입비
- 차변 A - 1 유동자산계정 저장유류연탄 과목
 - 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목
27. 포상금 등(작업우수 공무원 및 작업우량 수용자)
- 차변 L 손실계정 포상비 과목
 - 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목
28. 배상금
- 가. 현금으로 직접 배상할 경우
- 차변 L 손실계정 잡손 과목

○ 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목

나. 저장품으로 사후 관리할 경우

○ 차변 L 손실계정 잡손과목

○ 대변 A - 1 유동자산계정 저장품과목

29. 자산취득비

가. 구입장비 검수

○ 차변 A - 2 고정자산계정 해당 과목

○ 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목

나. 구입 소공구 검사

○ 차변 A - 1 유동자산계정 저장비품 과목

○ 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목

30. 시설비

가. 구입 시설자재 검사

○ 차변 A- 2 고정자산계정 시설중자산 과목

○ 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목

나. 준공검사

○ 차변 A - 2 고정자산계정 해당과목

○ 대변 A - 2 고정자산계정 시설중자산 과목

다. 시설, 장비의 대수선

○ 차변 A-2 고정자산계정 해당과목

○ 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목

31. 제경비 및 물품·공사대금 지출

○ 차변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목

○ 대변 A - 1 유동자산계정 국고예금 과목

제30조 (재고자산의 출고 시 정리) ① 제품 생산을 위한 재고자산(재료 등)의 출고는 원가계산을 적정하게 하고 효율적인 재고관리가 가능하도록 선입선출법에 따른다.

② 제1항의 규정에 의한 재고자산의 출고 시 분개는 다음 각 호에 의한다.

1. 주재료 출고

- 차변 A - 1 유동자산계정 재공품 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 저장재료 과목

2. 잡품 출고

- 차변 A - 1 유동자산계정 재공품 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 저장잡품 과목

3. 비품 출고

- 차변 A - 1 유동자산계정 재공품 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 저장비품 과목

4. 사업용소모품 출고

- 차변 L 손실계정 사업용소모품비 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 사업용소모품 과목

5. 유류 출고

- 차변 L 손실계정 연료비 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 저장유류연탄 과목

제31조 (제품 완성 시 분개) ① 직영작업 생산품이 완성된 경우 제품출납부에 등기하고 대·차변 모두 생산원가에 준하여 다음과 같이 분개한다.

- 차변 A - 1 유동자산계정 제품 과목
- 대변 G - 1 수익계정 직영작업수입 과목

② 직영작업 생산품의 평가가격이 생산원가에 미달되어 완성될 때에는

출고명령부의 생산가격 기재를 평가가격(판매가)으로 기재하고 그 가격에 의하여 다음과 같이 정리한다.

- 차변 A - 1 유동자산계정 제품 과목
- 대변 G - 1 수익계정 직영작업수입 과목

제32조 (제품 완성 후 재료 등의 정리 시 분개) 제품 완성 후 작업 재료 등을 정리할 경우의 분개는 다음 각호에 의한다.

1. 주재료 정리

- 차변 L 손실계정 작업주재료비 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 재공품 과목

2. 잡품 정리

- 차변 L 손실계정 작업잡품비 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 재공품 과목

3. 비품 정리

- 차변 L 손실계정 소모비품비 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 재공품 과목

제33조 (수입징수 결의 및 수납 시 분개) 직영작업에서 제품 생산을 완료한 후 판매금액에 대하여 수입징수를 결의하거나 위탁작업 및 노무작업에서 받은 약정금액에 대하여 수입징수를 결의할 경우, 또는 징수 결의된 금액을 수납하는 경우의 분개는 다음 각 호에 의한다.

1. 제품의 판매

가. 현금판매 시

- 차변 A - 1 유동자산계정 현금 과목(판매가)
- 대변 A - 1 유동자산계정 제품 과목(생산원가)

G - 1 수익계정 제품판매이익수입(이윤) 과목

나. 외상판매 시

- 차변 A - 1 유동자산계정 미수금 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 제품과목(생산원가)

G - 1 수익계정 제품판매이익수입(이윤) 과목

2. 위탁작업 및 노무작업의 수입징수 결의 시

가. 현금수납 결의 시

- 차변 A - 1 유동자산계정 현금 과목
- 대변 G 수익계정 위탁작업수입 과목
- 대변 G 수익계정 노무작업수입 과목

나. 미수납 결의 시

- 차변 A - 1 유동자산계정 미수금 과목
- 대변 G 수익계정 위탁작업수입 과목
- 대변 G 수익계정 노무작업수입 과목

3. 제품대금의 수납

가. 미수금의 수납 시

- 차변 A - 3 국고예산계정 수입금국고불입 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 미수금 과목

나. 수입금출납공무원의 현금 수납 시

- 차변 A - 3 국고예산계정 수입금국고불입 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 현금 과목

제34조 (세입세출외현금의 출납 시 분개) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제37조(입찰보증금), 제50조(계약보증금), 제62조(하자 보수보증금)의 규정에 의하여 납부된 세입세출외현금출납공무원의 보관에

속하는 현금의 출납 시 분개는 다음 각 호에 의한다.

1. 받았을 때

- 차변 A - 1 유동자산계정 세입세출외현금 과목
- 대변 P - 2 유동부채계정 세입세출외보관금 과목

2. 찾아갔을 때

- 차변 P - 2 유동부채계정 세입세출외보관금 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 세입세출외현금 과목

제35조 (정부보관유가증권의 출납 시 분개) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제37조(입찰보증금), 제50조(계약보증금), 제62조(하자보수보증금)의 규정에 의하여 납부된 보증금의 보증증서의 출납 시 분개는 다음 각 호에 의한다.

1. 받았을 때

- 차변 A - 1 유동자산계정 정부보관유가증권 과목
- 대변 P - 2 유동부채계정 정부보관유가증권 과목

2. 찾아갔을 때

- 차변 P - 2 유동부채계정 정부보관유가증권 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 정부보관유가증권 과목

제36조 (작업장려금 지급 및 이송 시 분개) 수용자 작업장려금 지급 및 수용자 이송 시 분개는 다음 각 호에 의한다.

1. 관서운영경비의 금융계좌 예입 시

- 차변 A - 1 유동자산계정 관서운영경비 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 국고예금 과목

2. 작업장려금 월말 산출액의 확정 시

- 차변 L 손실계정 작업장려금 과목

- 대변 P - 2 유동부채계정 미지급 작업장려금 과목

3. 작업장려금 지불 시

- 차변 P - 2 유동부채계정 미지급 작업장려금 과목

- 대변 A - 1 유동자산계정 관서운영경비 과목

4. 징벌 등에 의한 작업장려금 삭감 시

- 차변 P - 2 유동부채계정 미지급 작업장려금 과목

- 대변 L 손실계정 작업장려금 과목

5. 수용자 이송 인계 시

- 차변 P - 2 유동부채계정 미지급 작업장려금 과목

- 대변 P - 5 내부대체 계정 각 소 과목

6. 수용자 이입 인수 시

- 차변 A - 4 내부대체계정 각 소 과목

- 대변 P - 2 유동부채계정 미지급 작업장려금 과목

7. 교도소, 소년교도소, 구치소 및 그 지소(이하 "교정기관"이라 한다)외의 기관(국립법무병원, 민영교도소, 국군교도소 등)으로의 수용자 이송은 작업장려금의 석방 시 지급 처리 방법에 따라 분개한다.

- 차변 P - 2 유동부채계정 미지급 작업장려금 과목

- 대변 A - 1 유동자산계정 관서운영경비 과목

제37조 (조·위로금 지급 시 정리) 본 지침에 의하여 조위금 또는 위로금을 지급할 경우에는 다음 각 호에 의하여 분개한다.

1. 조·위로금 지급 승인을 받은 경우

- 차변 L 손실계정 조·위로금 과목

- 대변 P - 2 유동부채계정 미지급 조·위로금 과목

2. 조·위로금 지급 시

- 차변 P - 2 유동부채계정 미지급 조·위로금 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 관서운영경비 과목

제38조 (기관간 관리전환 시 분개) ① 교도작업특별회계 소관 고정자산 및 제품, 재료, 비품 등을 기관간 관리전환 할 경우에는 인계서 및 인수서 또는 영수서 등의 여백에 분개과목을 기재하고 상호 확인 후 송부해야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 분개 방법은 다음 각 호에 의한다.

1. 고정자산 인계 시

- 차변 A - 4 내부대체계정 각 소 과목
- 대변 A - 2 고정자산계정 해당 과목

2. 고정자산 인수 시

- 차변 A - 2 고정자산계정 해당 과목
- 대변 P - 5 내부대체계정 각 소 과목

3. 제품 인계 시

- 차변 A - 4 내부대체계정 각 소 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 제품 과목

4. 제품 인수 시

- 차변 A - 1 유동자산계정 제품 과목
- 대변 P - 5 내부대체계정 각 소 과목

5. 저장품 인계 시

- 차변 A - 4 내부대체계정 각 소 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 저장품 해당과목

6. 저장품 인수 시

- 차변 A - 1 유동자산계정 저장품 해당과목
- 대변 P - 5 내부대체계정 각 소 과목

제39조 (대체사용의 특례) ① 교도작업 생산품을 자체 내 다른 작업장의 생산원료나 비품 등으로 사용하려고 할 때에는 생산품 판매절차에 의하여 세출예산으로 구입하여 사용하여야 한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 국고수입과 지출의 중복 및 이에 따른 사무의 번잡 등을 해소하고 사무의 간소화를 위하여 작업용이 아닌 사무 관리 및 직업훈련용품 등으로 사용하는 경우 외에는 판매 및 구입 절차를 취하지 않고 직접 대체 사용할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의한 분개는 다음 각 호에 의한다.

1. 재료로 사용 시

- 차변 A - 1 유동자산계정 저장재료 과목(판매가)
- 대변 A - 1 유동자산계정 제품 과목(생산원가)
- G - 1 수익계정 제품판매이익수입(이윤) 과목

2. 비품으로 사용 시

- 차변 A - 1 유동자산계정 저장비품 과목(판매가)
- 대변 A - 1 유동자산계정 제품 과목(생산원가)
- G - 1 수익계정 제품판매이익수입(이윤) 과목

3. 고정자산으로 사용 시

- 차변 A - 2 고정자산계정 해당 과목(판매가)
- 대변 A - 1 유동자산계정 제품 과목(생산원가)
- G - 1 수익계정 제품판매이익수입(이윤) 과목

4. 동일공의 재료로 사용 시

- 차변 A - 1 유동자산계정 저장재료 과목(생산원가)

- 대변 A - 1 유동자산계정 제품 과목(생산원가)

제40조 (축산 운영 시 분개) 교도작업특별회계소관 축산공 저장재료 (돼지, 닭) 및 저장잡품(사료 등)의 구입 및 불출 시 분개는 다음 각 호에 의한다.

1. 축산(닭, 돼지) 구입 시(검수와 동시)

- 차변 A - 1 유동자산계정 저장재료 과목
- 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목

2. 대금 지불 시

- 차변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 국고예금 과목

3. 재료 출급 시

- 차변 A - 1 유동자산계정 재공품 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 저장재료 과목

4. 사료 구입 시

- 차변 A - 1 유동자산계정 저장잡품 과목
- 대변 P - 2 유동부채계정 미지급금 과목

5. 사료 출급 시

- 차변 A - 1 유동자산계정 재공품 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 저장잡품 과목

6. 제품 완성 후 주재료(돼지 등)정리 시

- 차변 L 손실계정 작업주재료비 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 재공품 과목

7. 제품 완성 후 잡품(사료) 정리 시

- 차변 L 손실계정 작업잡품비 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 재공품 과목

8. 제품 완성 시(돈육 등)

- 차변 A - 1 유동자산계정 제품 과목(생산원가)
- 대변 G 수익계정 직영작업수입 과목(생산원가)

9. 외상 판매 시

- 차변 A - 1 유동자산계정 미수금 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 제품 과목(생산원가)
- G - 1 수익계정 제품판매이익수입(이윤) 과목

10. 현금 판매 시

- 차변 A - 1 유동자산계정 현금 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 제품 과목(생산원가)
- G - 1 수익계정 제품판매이익수입(이윤) 과목

11. 닭·돼지가 죽었을 때(사료 및 제경비 포함)

- 차변 L 손실계정 잡손 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 재공품 과목

12. 돼지 등을 분만했을 경우에는 분만일지, 축산일지 등에 등재하고, 생산명령원부에 수량 및 사료비, 제경비 등의 내역을 <별지 제4호 서식>에 의하여 기록·유지하여야 한다.

13. 닭·돼지 등의 부산물 처리 시

- 차변 A - 1 유동자산계정 미수금 및 현금 과목
- 대변 G 수익계정 잡수입 과목

제41조 (교도작업제품전시관 운영 시 분개) 생산이 완료된 제품을 타 기관에 관리전환하거나 판매할 경우의 분개는 다음 각 호에 의한다.

1. 제품 관리전환 시

가. 제품제작 인계기관

- 차변 A - 4 내부대체계정 각 소 과목(생산원가)

- 대변 A - 1 유동자산계정 제품 과목(생산원가)

나. 제품 인수기관

- 차변 A - 1 유동자산계정 제품 과목(생산원가)

- 대변 P - 5 내부대체계정 각 소 과목(생산원가)

2. 제품 정상(흑자) 판매 시

가. 현금 판매 시

- 차변 A - 1 유동자산계정 현금과목(판매가)

- 대변 A - 1 유동자산계정 제품과목(생산원가)

G - 1 수익계정 제품판매이익수입(이윤) 과목

나. 외상 판매 시

- 차변 A - 1 유동자산계정 미수금(판매가)

- 대변 A - 1 유동자산계정 제품 과목(생산원가)

G - 1 수익계정 제품판매이익수입(이윤) 과목

3. 제품의 평가감 적자 판매 시

- 차변 A - 1 유동자산계정 현금 과목(재평가금액)

L 손실계정 평가감 과목(평가손실가)

- 대변 A - 1 유동자산계정 제품 과목(생산원가)

제42조 (평가감 판매 시 분개) ① 제작 후 1년 이상 판매되지 아니하였거나, 제작 후 1년 이내라도 제품의 하자가 있거나 현재 가격으로 판매가 불가능한 제품은 「교도작업운영지침」 제157조의 교도작업제품 평가위원회의 심의를 거쳐 판매가격을 재평가하여 처분할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 제품은 <별지 제5호 서식>에 따라 지방교정청장의 승인을 받아야 한다.

1. 단가 100만원 이상인 제품

2. 단가에 관계없이 동종 품목의 총액이 500만원 이상인 제품

② 제1항의 규정에 의하여 평가감 승인을 받은 경우에는 <별지 제6호 서식>에 의하여 그 처분 결과를 다음달 15일까지 지방교정청장에게 보고하여야 한다.

③ 구입 후 상황 변화에 따라 불필요하게 된 재료의 경우에는 자체 교도작업제품평가위원회의 심의를 거쳐 판매가격을 재평가하여 평가감 처분할 수 있다. 다만, 다음 각호의 재료에 대하여는 <별지 제5호 서식>에 의하여 지방교정청장에게 승인을 받아야 한다.

1. 단가 10만원 이상인 재료

2. 단가에 관계없이 동종 품목 총액이 200만원 이상인 재료

④ 제3항의 규정에 의하여 평가감 승인을 받은 경우에는 제2항의 규정을 준용한다.

⑤ 제1항 또는 제3항의 규정에 따라 자체 교도작업제품평가위원회의 심의를 거쳐 소장의 결정으로 평가감 처분한 경우에는 그 결과를 <별지 제7호 서식>에 의하여 다음달 15일까지 지방교정청장에게 보고하여야 한다.

⑥ 평가감 처리된 제품 및 재료 등에 대한 분개는 다음 각 호에 의한다.

1. 제품의 평가감 판매 시

가. 외상판매 시

○ 차변 A - 1 유동자산계정 미수금 과목

L 손실계정 평가감 과목

○ 대변 A - 1 유동자산계정 제품 과목(생산원가)

나. 현금판매 시

○ 차변 A - 1 유동자산계정 현금 과목

L 손실계정 평가감 과목

○ 대변 A - 1 유동자산계정 제품 과목(생산원가)

2. 재료의 평가감 판매 시

가. 외상판매 시

- 차변 A - 1 유동자산계정 미수금 과목
L 손실계정 평가감 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 저장재료 과목(구입가)

나. 현금판매 시

- 차변 A - 1 유동자산계정 현금 과목
L 손실계정 평가감 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 저장재료 과목(구입가)

제43조 (불용결정 시 분개) ① 교도작업특별회계 소관 고정자산 등의 불용 결정 시 손실처리의 기준은 전년도 결산기말 현재가격으로 하고 저장품 등의 손실처리 기준은 현재가격(취득가격)으로 한다.

② 제1항의 규정에 의한 분개방법은 다음 각 호에 의한다.

1. 고정자산

- 차변 L 손실계정 잡손 과목
- 대변 A - 2 고정자산 해당 과목

2. 저장품(제품, 저장재료, 저장비품 등)

- 차변 L 손실계정 잡손 과목
- 대변 A - 1 유동자산 해당 과목

제44조 (변상 시 분개) ① 재료 등의 현품이 장부상 수량보다 적을 경우 현품변상이 아닌 현금변상을 원칙으로 한다.

② 제1항의 규정에 의한 분개 방법은 다음 각 호에 의한다.

1. 변상 시

- 차변 A - 1 유동자산계정 현금 과목(변상액)
- 대변 G - 4 수익계정 잡수입 과목(변상액)

2. 변상 후 정리

- 차변 L 손실계정 잡손 과목(변상액)
- 대변 A - 1 유동자산계정 저장품 해당과목(변상액)

제45조 (재료 등의 재수입 시 분개) ① 작업제품 제작 및 납품 완료 시 잉여재료가 발생한 경우의 재수입 처리방법은 제16조의 규정을 준용한다.

② 제1항의 규정에 의한 분개방법은 다음 각호에 의한다.

1. 저장재료의 재수입 시

- 차변 A - 1 유동자산계정 저장재료 과목
- 대변 G - 4 수익계정 잡수입 과목

2. 저장비품의 재수입 시

- 차변 A - 1 유동자산계정 저장비품 과목
- 대변 G - 4 수익계정 잡수입 과목

제46조 (저장품을 가공하여 다시 저장품으로 사용 시 분개) ① 저장품을 가공하여 다시 저장품으로 사용하려 할 때에는 생산명령에 의하여 저장품로부터 불출하여 생산명령원부에 계상함과 동시에 다음과 같이 분개한다.

- 차변 A - 1 유동자산계정 재공품 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 저장품 해당과목

② 제1항의 규정에 의한 가공료 또는 기타 수수료 등은 해당 금액을 생산명령원부에 계상함과 동시에 다음과 같이 분개한다.

- 차변 L 손실계정 해당 과목
- 대변 P - 2 유동부채 계정 미지급금 과목

제47조 (정부보관 유가증권의 국가귀속 정리) 계약자가 그 의무를 이행하지 아니하여 정부보관 유가증권이 정부의 소유가 되었을 때의 분개는 다음 각 호에 의한다. 단, 각 기관에서는 수입징수 결의를 하지 않고 유가증권의 원리금 상환 시 본부에서 수입징수 결의한다.

1. 1차 분개

- 차변 P - 2 유동부채계정 정부보관유가증권 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 정부보관유가증권 과목

2. 2차 분개

- 차변 A - 1 유동자산계정 유가증권 과목
- 대변 G 수익계정 잡수입 과목

3. 3차 분개

- 차변 A - 4 내부대체계정 본부 과목
- 대변 A - 1 유동자산계정 유가증권 과목

제48조 (자영공사 시 수용자 공임 정리) 공사명령에 의하여 자영공사로 고정자산을 시설할 때에 사용되는 수용자의 공임은 당해 공사명령원부에 계상하여 준공하도록 하고 그 공임을 포함한 준공금액을 고정자산의 취득가격으로 하여야 한다.

제49조 (수형자 직업훈련 제품실습의 제작명령과 처리) ① 직업훈련생의 제품실습은 생산명령에 의하여 실습한다.

② 실습재료는 생산명령에 의하여 불출해야 한다.

③ 실습제품의 완성 시에는 공임을 계상하지 아니 한다.

④ 실습에 의한 생산품은 생산보고에 의하여 소정절차에 따라 부산물처

리부에 정리해야 한다.

⑤ 실습에 의해 생산된 제품의 처분은 가격평정을 거쳐 결정하도록 한다.

제4절 마감과 결산

제50조 (결산증명) ① 교도작업특별회계 기업회계 결산(전산회계 시스템인 "보라미 시스템"을 말한다. 이하 보라미 시스템이라 한다) 및 증명은 회계 관서별로 하고 이에 대한 총괄결산은 법무부장관이 한다.

② 회계관서의 장은 매월의 합계잔액시산표를 다음달 15일까지, 매년 전년도 분을 다음연도 1월 말일까지 법무부장관에게 제출하여야 한다.

③ 결산 재무제표는 그 결산의 내용이 관련회계공무원이 행한 계산에 부합됨을 확증하기 위하여 관련회계공무원은 그 결산이 그가 작성한 장부의 계산과 상위 없음을 확인한다는 뜻을 기재하고 이에 기명 날인하여야 한다.

④ 제3항의 규정을 매월 제출하는 합계잔액시산표에 준용한다.

⑤ 결산재무제표는 이를 행사한 후에는 수정할 수 없다.

제51조 (재물조사) ① 「물품관리법」 제19조의 규정에 의한 재물조사의 작성은 「물품관리법 시행령」 제50조의 규정에 따른 검사공무원을 교정직 간부 중에서 지명하여 「물품관리법 시행규칙」 제27조에 규정된 절차에 따라 조사하도록 한다.

② 재물조서의 마지막 표지면에 조사의 결과를 기재하고 검사원과 입회인이 기명 날인하여야 한다.

제52조 (감가상각의 결정) ① 감가상각을 필요로 하는 고정자산의 처리방

법은 「국가회계기준에 관한 규칙」 제32조의 규정을 준용한다.

② 내용연수가 경과하고 감가상각을 완료한 고정자산에 대한 평가조서는 신빙성이 있는 관계기관이나 해당 분야 전문가의 조서를 받아 이를 기초로 하여 작성하도록 한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 평가조서를 작성하되, 각 과장을 평가위원으로 위촉하여 평가위원회의 평가가격에 의해 처리하도록 한다.

④ 제3항의 규정에 의한 평가위원회의 구성에 관하여는 「교도작업운영지침」 제158조의 규정을 준용한다.

⑤ 제2항의 규정에 의한 평가조서는 <별지 제8호 서식>에 의하여 작성한다.

⑥ 제2항의 규정에 의한 평가가 확정된 보류재산의 고정자산대장은 현행 고정자산대장을 보류재산대장으로 하여 이를 대용 사용하되, 별도의 보류재산대장 보유함을 만들어 보관 정리하고 분류방법과 취급요령은 고정자산대장 취급에 준한다.

⑦ 감가상각을 필요로 하지 않는 고정자산은 고정자산대장의 현재가격으로 결산한다.

제53조 (원가계산상의 작업용 비품 및 제경비의 구분) ① 작업생산품의 제조 간접비중 작업용 비품은 「물품관리법」의 적용을 받는 물품이고 제경비는 물품의 형태를 갖추지 않은 경비로서 그 성질상 동일하게 취급할 수 없으므로 작업제품의 원가계산을 함에 있어서 이를 구분하여 계상하여야 한다.

② 물품(소모품)관리 및 출납카드상의 작업용품 잔액은 다음 연도로 이월되는 것이나 제경비는 경비로서 작업성과 여부에 관계없이 전액 처리되는 것이므로 원칙적으로 다음 연도에 이월 처리할 수 없다.

③ 물품(소모품)관리 및 출납카드상의 처리방법은 「물품관리법」, 「동법 시행령」 및 「동법 시행규칙」이 정하는 바에 따른다.

제54조 (내부대체 각 소 과목의 대체정리) 내부대체계정 각 소 과목 (A-4-2, P-5-2)은 12월 31일자로 각 소 상호 간에 대체 정리 후 결산하고 대·차변 전표 사본에 상대방 교정기관의 확인을 받아 결산서 첨부서류로 제출하여야 한다.

제55조 (장부의 마감) 12월 31일 현재 일체의 거래분에 대한 분개가 완료되면, 결산 전 합계잔액시산표를 작성하고 관계장부에 대한 계수의 부합여부를 검토하여야 한다.

제56조 (전표의 오류정정) ① 마감 전일의 경우 당일 계산 마감 전에 오류를 발견하였을 때는 정당한 전표를 다시 작성하여 오류전표와 바꿔 사용한다.

② 마감 후의 경우 당일 계산 마감 후에 오류를 발견하였을 때는 발견일자로 오류전표를 삭제하고 다시 정당한 전표를 작성한다.

③ 정당한 전표의 전표번호는 삭제한 전표번호를 기입한다.

④ 오류전표 및 정당한 전표에는 각각 관련 자료의 일자, 번호, 사유 등을 기입하여 그 경위를 명백히 한다.

제57조 (감가상각의 손실처리 시 분개) 결산관서의 장은 제10조 규정에 의하여 감가상각명세서를 작성하고 각각의 감가상각액을 손실계정으로 하여 다음과 같이 분개한다.

○ 차변 L 손실계정 감가상각비 과목

○ 대변 A - 2 고정자산계정 해당 과목

제58조 (수입금 본부대체 시 분개) ① 교도작업특별회계 수입금으로서 회계 정리기간 중에 수납된 수입금은 내부대체계정 본부(A-4-1)과목으로 대체 정리한다.

② 제1항의 규정에 의한 대체정리 시 대·차변 전표사본과 한국은행 월계대사표 사본을 첨부하여 다음해 1월 31일까지 결산서 제출과 동시에 제출하여야 하며 다음과 같이 분개한다.

○ 차변 A - 4 내부대체계정 본부 과목

○ 대변 A - 3 국고예산과목 수입금국고불입 과목

제59조 (결산 재무제표의 작성) 결산관서의 장은 12월 31일 현재의 장부를 마감한 후 다음 각호에 의해 작성한 결산 재무제표 첨부서류를 결산서에 첨부하여 제출하도록 한다.

1. 다음해 이월잔액시산표 및 기초잔액시산표, (비교)대차대조표, (비교)손익계산서, 결산명세서 등의 작성은 교정행정시스템 전산서식에 의하여 작성한다.

2. 결산재무제표의 장부를 마감한 후 이의 일치여부를 확인하고 재무제표의 부표로서 작업연표를 작성한다.

3. 결산재무제표의 첨부서류로서 〈별지 제9호 서식〉에 의한 공별손익분석표를 작성한다.

제60조 (재료의 장부마감) ① 유동자산계정 재료 등의 과목에서 결산 당시 제품으로 완성되지 못한 주재료, 잡품, 비품의 가액은 작업재료, 잡품, 비품 과목으로 환입 조치하지 않고 재공품 과목으로 이월하여 결산하도록

한다.

② 제1항의 규정에 의한 결산 시 재공품(제조과정에 있는 물품, 이하 같다)의 가액이 작업재료출납부상 금액과 부합하는지 여부를 반드시 확인하고 장부를 마감한 후 결산하도록 한다.

제61조 (다음해 장부에의 이월) ① 회계관서의 장은 장부를 마감한 후 다음 해 1월 1일 현재의 합계잔액시산표를 작성하고 교정정보시스템에서 이월 절차를 밟는다. 단, 수익계정과 손실계정은 이월하지 않는다.

② 제1항의 규정에 의한 이월 절차를 완료한 후 다음 해의 장부에 의하여 1월 1일 현재의 합계잔액시산표를 작성한다.

제4장 수용자 작업장려금

제1절 총 칙

제62조(작업장려금 지급) 소장은 「형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률」 제73조 제2항의 규정에 따라 취업중인 수용자의 근로의욕 고취와 사회복귀를 위하여 작업장려금을 지급할 수 있다.

제63조(적용범위) 수용자 작업장려금에 관하여는 다른 법령에 규정되어 있는 경우를 제외하고는 이 지침이 정하는 바에 의한다.

제64조(작업장려금의 종류) 작업장려금은 일반작업장려금과 특별작업장려금으로 구분한다.

제2절 작업성적 등급사정

제65조(작업구분) ① 작업장려금 지급을 위한 작업구분은 기술숙련도 및 작업 내용의 경중 그 밖의 사정을 참작하여 생산작업, 비생산작업으로 구분하며 각 작업별 작업 종목은 [별표 5]와 같다.

② 비생산작업, 직업훈련에 취업하는 자가 수용 중 다음 각 호의 1에 해당하는 자격을 취득하거나 또는 수상하는 경우에는 작업 종목에 관계없이 직영일반생산작업 '하'등급에 편입할 수 있다. 단, 취사원은 현재 등급에 해당하는 직영집중근로작업에, 시설보수·구매 작업자 및 직업훈련 보조요원은 현재 등급에 해당하는 직영일반생산작업에 편입할 수 있다.

1. 산업기사 이상 기능자격 취득
2. 전국기능경기대회에서 장려상 이상 수상
3. 지방기능경기대회에서 금상 이상 수상
4. 교도작업제안에서 장려상 이상 수상

③ 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 직업훈련 보조요원 및 「형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행령」 제54조 규정에 따라 다른 수용자를 간병(돌봄 간병)하는 자는 시설보수·구매 작업 등급에 편입한다.

④ 직영작업의 일반생산작업자 중 작업기여도, 기술숙련도 등을 감안하여 작업장별 직전분기 평균취업 인원의 30%범위 내에서 직영집중근로작업 "하" 등급에 편입 할 수 있다.

⑤ 직영집중작업자 중 기술숙련자는 작업장별 직전분기 평균취업 인원의 30%범위 내에서 직영개방지역작업 "하" 등급에 편입할 수 있다.

⑥ 운영지원작업의 시설보수작업자 중 기술숙련자는 직영집중근로작업 "하" 등급에 편입 할 수 있다. 다만, 작업장별 직전분기 평균취업 인원의 10%를 초과 할 수 없으며, 5명이상 10명 미만의 작업장에서는 1명에 한

하여 편입할 수 있다.

⑦ 직업훈련 보조요원 중 특별한 기술과 자격이 있는 자는 직영집중근로작업 "하" 등급에 편입 할 수 있다. 다만 훈련생이 20명 이상인 경우에는 2명, 20명 미만의 경우에는 1명에 한하여 편입할 수 있다.

⑧ 작업담당자는 제4항 내지 제7항에 해당하는 편입대상자가 있는 경우 <별지 제10-1호 서식>에 따라 작업등급편입신청서를 작성하여 교도관회의의 심의안건으로 제출하여야 한다.

⑨ 소장은 제8항의 신청이 있는 경우 교도관회의의 심의를 거쳐 편입 여부를 결정한다.

⑩ 집중근로작업장과 자립형작업장에 처음으로 취업한 수형자는 집중근로작업 "하" 등급에 편입한다.

⑪ 교정작품전시회 출품작 제작 수형자는 교정작품전시회 출품작 제작 기간 동안 직영개방지역작업 "하" 등급에 편입할 수 있다. 다만, 공동제작의 경우 작업기여도 등에 따라 소장이 작업등급 편입인원을 조정할 수 있다.

제66조(작업성적) ① 작업성적등급(이하 "등급"이라 한다)은 상, 중, 하의 3 등급으로 한다. 다만, 제73조 ②항이 적용되는 작업은 작업성적 등급을 적용하지 아니한다.

② 제73조 ②항이 적용되지 않는 작업 중 수량제로 실시하는 작업의 작업성적등급은 모두 "하"의 등급으로 한다.

③ 작업성적 등급별 취업인원 비율은 각 작업장별 취업인원을 기준으로 산정하며 그 계산은 [별표 6]과 같다. 다만, 작업능력이 우수함에도 3년 이상 장기승급 보류자에 해당하는 경우 예외적으로 승급시킬 수 있다.

제67조(등급편입) ① 처음으로 취업하는 자는 "하"의 등급에 편입한다. 다만, 탁월한 기술이 있고 작업성적이 우수한 자는 상당한 등급에 편입할 수 있다.

② 교정시설의 사정에 의하여 전업할 때에는 동일등급에 편입할 수 있다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 승급 또는 강급하여 편입시킬 수 있다.

③ 이송으로 인한 전업의 경우에는 제2항을 준용하고 기타 사유로 전업한 경우에는 처음으로 취업한 자에 준한다.

제68조(승급) 등급의 승급은 다음 각호에 의한다.

1. "중"은 "하"의 등급으로 1년 6월 이상 취업한 자 중 기초기술을 습득한 자

2. "상"은 "중"의 등급으로 2년 이상 취업한 자 중 기술 및 작업성적이 우수한 자

3. 특히 기술이 숙달되고 작업성적이 탁월하여 타의 모범이 되는 자는 제1호 및 제2호의 취업기간을 1/3로 단축할 수 있다.

제69조(승급 및 강급 계산) 작업성적 등급의 승급자에 대한 계산은 그 결정한 달 첫날부터, 강급자는 결정일부터 적용한다.

제70조(특별승급 및 강급) ① 교도작업 제안자로서 장려상 이상 수상자는 1등급을 특별승급한다.

② 소장은 기술이 탁월하거나 작업성적이 우수한 자로서 교도작업 또는 직업훈련에 현저한 공로가 있는 경우에는 교도관회의의 심의를 거쳐 1등급을 특별 승급시킬 수 있다.

③ 소장은 작업을 태만히 하거나 교도작업 운영을 방해하는 수용자에 대하여 교도관회의의 심의를 거쳐 1등급을 강급 시킬 수 있다.

제71조(승급심사) ① 작업담당자는 작업장담당자와 협의하여 매월 다음달 승급 적격자에 대하여 <별지 제10호 서식>의 작업성적 등급 사정신청서를 작성, 매월 말일까지 직업훈련과장에게 보고하여야 한다.

② 직업훈련과장은 제1항의 보고를 받은 날부터 5일 안에 승급적격 여부를 교도관회의에 회부하고, 소장은 동 회의의 심의결과를 참작하여 승급자를 결정한다.

③ 승급이 결정되면 작업담당자는 작업장담당자에게 통보하고, 작업장담당자는 지체 없이 이를 본인에게 고지하여야 한다.

제72조(취업기간 계산) ① 취업기간은 "하"의 등급은 취업 첫날부터, 승급 및 등급 편입자는 당일부터 역(歷)에 따라 계산한다.

② 이 지침의 적용을 받는 수용자로서 그 형의 집행을 정지하거나 종료하고, 노역장 유치명령을 집행 중인 자 또는 출소와 동시에 재입소한 자가 계속하여 교도작업에 취업한 경우에는 취업기간의 계산에서 교도작업 취업기간을 포함하여 이를 산정하여야 한다.

제3절 작업장려금 계산

제73조(기본계산) ① 작업장려금 계산은 법무부장관이 매년 정하는 작업장려금 1일 지급기준표에 의한다.

② 민간기업이 참여하는 작업에 대한 수형자의 작업장려금은 다음 각 호의 구분에 따른 한도 내에서 지급할 수 있다.

1. 외부기업통근작업: 사업체에서 수납한 세입액의 85%
2. 개방지역작업: 사업체에서 수납한 세입액의 70%
3. 수량과정으로 운영되는 일반위탁작업 및 자립형·집중근로작업 수행자: 제1항의 작업장려금 1일 지급기준표 한도로 사업체에서 수납한 세입액
- ③ 소장은 직영작업의 생산성 제고 등을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 시간과정을 수량과정으로 전환하여 작업장려금을 지급할 수 있다
- ④ 시간과정으로 운영되는 위탁집중근로작업의 세입금이 작업장려금 지급기준표에 미달하는 경우에는 제73조②항의 작업장려금 계산에 따른다.
- ⑤ 시설정비반에 취업하는 자의 작업장려금은 시설정비반에 작업하는 기간 동안에는 직영 개방지역작업자의 지급기준에 의한다.
- ⑥ 자율출퇴근 중간처우자의 작업장려금은 세입금의 90% 범위이내에서 지급할 수 있다.
- ⑦ 환경정비반 작업자의 작업장려금은 일반운영지원작업 지급기준에 따라 실제 작업시간 1시간당 생산율 0.2를 적용하여 산출한다. 다만, 작업성적등급은 모두 "하"로 한다.
- ⑧ 직업훈련생으로서 훈련기간 중 실제작업에 취업하는 경우에는 작업별 작업종목의 관련공에 준하여 지급할 수 있다.
- ⑨ 계산은 취업자가 취업한 날의 실제 취업한 시간만을 계산한다.
- ⑩ 일과시간 외에 수용동에서 식사준비, 청소 등의 작업에 취업하는 수용자는 그 취업한 시간에 대하여 운영지원작업의 해당등급에 준하여 작업장려금을 지급한다.

제73조의2(우수 기술 보유자에 대한 작업장려금 가산)① 소장은 직영작업에 취업한 수행자 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대해서는 교도관회의 심의를 거쳐 우수 기술 보유자(이하 '기술 보유자')로 지정할

수 있다.

1. 해당 작업 분야의 기술 수준이 탁월하여 신제품개발, 제품 품질 개선 등 교도작업 생산성 향상에 크게 기여한 자.
 2. 심의일 기준 3년 이내 교정작품전시회에 공예 작품을 출품하여 은상 이상 입상 실적이 있는 자. 다만, 공동수상의 경우는 제외한다.
 3. 그 밖의 해당 작업 분야의 기술이 탁월하다는 사실을 증명할 수 있는 민간 경력이 있거나 「국가기술자격법」에 따른 기사 이상 자격을 취득한 자.
- ② 소장은 제1항의 기술 보유자 지정을 위한 교도관회의 심의 시 해당 작업 담당자 및 작업장담당자의 의견을 들어야 한다.
- ③ 기술 보유자로 지정된 자의 작업장려금은 해당 수형자의 월 작업장려금 산출액의 100분의 80의 범위에서 가산하여 지급할 수 있다.
- ④ 소장은 기술 보유자가 작업을 태만히 하거나 규율을 준수하지 않는 등 기술 보유자로 처우함이 상당하지 않다고 인정될 때에는 제1항의 지정을 교도관회의 심의를 거쳐 해제할 수 있다. 다만, 작업의 종류가 변경되거나 작업 지정이 취소된 경우에는 심의 없이 지정을 해제한다.

제74조(증감계산) ① 공휴일 또는 그 밖의 휴일에 취업한 자와 평일 조기 출역, 잔업 등 일과시간 외에 취업한 자에 대하여는 취업한 시간의 비율에 의하여 증액 계산한다. 다만, 수량과정의 경우에는 생산실적에 따라 증액 계산한다.

② 개인의 사정으로 인하여 1일 취업시간수에 미달한 자는 실취업 시간의 비율에 의하여 감액 계산한다. 다만, 수량과정의 경우는 생산실적에 따라 감액 계산하며, 시간과정의 작업시간 중 작업장 전체가 실시하는 운동, 목욕 등 미작업 시간은 감액 계산하지 않는다.

③ 본조 제1항 및 제2항의 증·감액 계산요령은 [별표 8]과 같다.

제75조(단수삭제) 월말 개인별 산출액 중 10원 미만의 단수가 있을 때에는 그 단수는 계산하지 아니한다.

제76조(작업장려금 산출 및 고지) ① 제73조부터 제75조에 따라 매월 산출한 작업장려금은 <별지 제11호 서식>의 작업장려금 산출액 대장으로 전산관리한다.

② 작업담당자는 전 항에 따라 산출된 실적을 다음 달 10일까지 작업장 담당자에게 통보하고, 작업장담당자는 지체 없이 이를 취업수용자에게 고지하여야 한다.

제77조(특별작업장려금 산출기준) 산출액은 심사결정일 직전 월말을 기준으로 당해 수용자의 일반작업장려금 산출 총액의 범위 안에서 교도작업 등을 성실히 수행한 정도에 따라 다음 각호의 어느 하나에 의하여 특별작업장려금을 지급할 수 있다. 다만, 500만원을 초과할 수 없다.

1. 제88조에 해당하는 자는 작업장려금 누계액의 50% 이내
2. 제89조에 해당하는 자는 작업장려금 누계액의 30% 이내

제4절 작업장려금 관리

제78조(관리·출납공무원 임명) ① 소장은 작업장려금 산출액관리를 담당할 자를 직업훈련과 또는 수용기록과의 공무원 중에서 임명하고, 작업장려금 출납관리를 담당할 자를 당해 기관 세입세출외 현금출납공무원 중에서 출납공무원(이하 "출납공무원"이라 한다)을 임명하여 관리하게 하여야 한다.

② 출납공무원은 선량한 관리자로서 작업장려금 출납사무를 처리하여야

한다.

제79조(작업장려금 지급) ① 직업훈련과장은 「교도작업운영지침」 제12조 제3항의 작업일과표에 따라 산출된 금액을 수용자 작업장려금으로 기록·관리하여야 한다.

② 소장은 수용자의 작업장려금을 금융기관 등의 정기예금, 국민연금, 주택청약 등을 예탁하는 때에는 납부 사항 등을 〈별지 제13호 서식〉의 작업장려금 예금관리 대장에 등재하여 관리한다.

③ 제2항 규정에 따라 금융기관에 예탁할 금액은 지출원인행위에 따라 지출관에게 지출을 의뢰하여야 한다.

제80조(작업장려금 수령) 예탁관리를 위한 수용자 작업장려금은 지출관으로부터 관리공무원이 수령한다.

제81조(작업장려금 예입) ① 관리공무원은 작업장려금을 지출관으로부터 수령한 때에는 당일 금융기관에 예입한다. 다만, 금융기관의 업무시간이 경과하였거나 기타 부득이한 사유가 있는 경우에는 그 사유가 해소되는 대로 지체 없이 예입하여야 한다.

② 관리공무원은 작업장려금을 예입할 금융기관과 예금의 종류를 미리 정하고 수용자 개인별로 예금계좌를 개설하여야 한다.

제82조(예금의 종류) 제81조 제2항의 규정에 의한 예금의 종류는 수용자의 작업장려금 산출액, 형기 등을 고려하여 예금보호, 금리 등이 유리한 것으로 정하여야 한다.

제83조(예금의 관리) ① 관리공무원은 <별지 제12호 서식>의 작업장려금 예금자명부와 <별지 제13호 서식>의 작업장려금 예금관리대장을 비치하고, 예입·지급이 발생할 때마다 기록 유지하고 전산입력하여야 한다.

② 수용자 개인별 예금통장은 관리공무원이 일괄하여 보관·관리한다.

제5절 특별작업장려금

제84조(구성) ① 특별작업장려금 지급대상자를 심사하기 위하여 교정시설에 특별작업장려금 심사위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

② 위원회는 소장을 위원장으로 하고, 부소장 및 각 과장을 위원으로 하는 5인 이상 7인 이하의 위원으로 구성한다.

제85조(심사사항) 위원회는 다음 각 호를 심사한다.

1. 제88조 또는 제89조의 요건 충족 여부
2. 규율준수 여부(형이 확정된 후 2회 이상 징벌을 받은 자는 제외)
3. 보호관계 및 생활정착 계획
4. 교도작업 및 직업훈련에 기여한 공적

제86조(의사결정) 위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 3분의 2 이상의 찬성으로 신청대상자를 선정한다.

제87조(심사부 작성) 위원회에서 지급 대상자로 선정된 자에 대하여는 <별지 제15호 서식>의 특별작업장려금 지급심사부를 작성하여 위원장과 위원이 서명하여야 한다.

제88조(지급 대상자) 특별작업장려금은 8년 이상 작업·훈련에 취업한 수용자로서 신제품개발, 품질 및 생산성 향상, 원가 절감 등 교도작업 발전에 기여한 공로가 있고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 지급할 수 있다.

1. 전국기능경기대회에서 장려상 이상 수상자
2. 지방기능경기대회에서 금상 이상 수상자
3. 교도작업 제안에서 장려상 이상 수상자
4. 교정작품전시회 공예부문 금상 이상 수상자

제89조(작업장려금 다액 보유자) 5년 이상 취업하고 일반작업장려금 누계액이 1,000만원 이상인 자에 대하여는 출소 시 사회복귀 지원을 위하여 특별작업장려금을 지급할 수 있다. 다만, 외부·개방지역작업장 통근작업 및 집중근로작업, 일반생산작업(집중근로 및 직영개방지역작업 각 "하"등급 편입자) 취업기간 중 계산된 작업장려금은 누계액 계산에 포함하지 아니한다.

제90조(신청시기) 특별작업장려금 지급신청은 당해 수용자의 형기종료 1개월 전까지 신청하여야 한다. 다만, 가석방 대상자는 가석방 심사 신청 시 신청하여야 한다.

제91조(신청서 등 제출) 신청대상자로 선정된 수용자는 <별지 제14호 서식>의 특별작업장려금신청서, <별지 제15호 서식>의 특별작업장려금 심사부 및 <별지 제16호 서식>의 특별작업장려금 지급심사표와 기타 참고자료 등을 첨부하여 법무부장관에게 신청하여야 한다.

제92조(지급결정) 법무부장관은 제91조의 규정에 따라 특별작업장려금 지급신청이 있는 때에는 제85조를 참작하여 특별작업장려금 지급여부를 결정하여야 한다.

제6절 작업장려금 지급 및 처리

제93조(작업장려금 지급) ① 작업장려금은 수용자가 교정시설에서 석방될 때 <별지 제11호 서식>의 작업장려금 산출액을 현금(자기앞수표 포함)으로 본인에게 지급한다. 다만, 금융기관에 예탁한 경우에는 예금통장으로 지급한다.

② 작업장려금 지급 시 <별지 제11호 서식>의 작업장려금 산출액대장 및 <별지 제13호 서식>의 작업장려금 예금관리대장의 여백에 작업장려금 수령자 본인의 서명·손도장을 받아야 한다.

③ 소장은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 석방전이라도 본인의 신청에 의하여 작업장려금을 지급할 수 있다.

1. 본인의 가족생활 부조를 위하여 필요할 때
2. 자기 작업용구를 구입하고자 할 때
3. 벌금 납부 또는 범죄피해 배상을 원할 때
4. 본인의 치료비 및 약품 구입을 원할 때
5. 범죄피해자보호법 제33조에 등록된 법인에 기부를 원할 때
6. 그 밖에 교화 또는 건전한 사회복귀를 위하여 특히 필요하다고 인정할 때

④ 작업장려금을 사용하고자 하는 수용자는 <별지 제17호 서식>의 작업장려금 사용신청서를 제출하여야 하며, 작업장담당자는 해당사항을 기재하고 날인 후 직업훈련과장에게 제출하여야 한다.

⑤ 제1항 및 제3항에도 불구하고 다음 각 호의 구분에 따라 작업장려금을 지급할 수 있다.

1. 형집행정지, 벌금 납부 등 급박한 석방 결정으로 작업장려금을 즉시 현금으로 지급하기 어려운 사정이 있는 경우: 수용자 본인 계좌로 송금
2. 수용자의 작업장려금을 보관금으로 전환하는 경우: 「국고금관리법」 제22조에 따라 해당 교정기관의 보관금 계좌로 이체

제94조(작업장려금 관리전환) 소장은 수용자의 이송 등으로 인하여 예금된 작업장려금을 다른 교정시설로 관리 전환하고자 할 때에는 <별지 제18호 서식>의 작업장려금 예금인계서를 작성한 후, <별지 제19호 서식>의 작업장려금 예금인계서와 예금통장을 인계하고 <별지 제20호 서식>의 작업장려금 예금영수증을 받아야 한다.

제95조(유류금의 처리) ① 소장은 사망자 또는 도주자가 남겨두고 간 유류금이 있으면 사망자의 경우에는 그 상속인에게, 도주자의 경우에는 그 가족에게 그 내용 및 청구절차 등을 알려 주어야 한다.

② 소장은 상속인 또는 가족이 제1항의 유류금을 청구하면 지체 없이 교부하여야 한다. 다만, 제1항에 따른 고지를 받은 날(알려줄 수가 없는 경우에는 청구사유가 발생한 날)부터 1년이 지나도 청구가 없으면 그 금품은 국고에 귀속된다.

③ 전2항의 유류금은 <별지 제21호 서식>의 유류금 명부에 등재하여 관리한다.

제96조(지급 누락된 작업장려금의 처리) ① 수용자가 석방될 때 지급이 누락된 작업장려금은 <별지 제22호 서식>의 작업장려금 지급누락자 명부

에 등재하고 그 사유를 기재한다.

② 제1항의 누락금은 석방일로부터 1월 이내에 2회 이상 서면으로 지급 신청을 할 수 있음을 알려야 하며, 수령하지 아니한 때에는 「정부보관금에 관한 법률」 제1조의 규정에 따라 국고에 귀속한다.

제5장 근로보상금

제97조(근로보상금 지급) 소장은 피보호감호자(이하 "감호자"라 한다)에 대하여 「사회보호법 폐지 법률」 부칙 제2조, 구 「사회보호법」 제7조 및 피보호감호자 분류처우 업무지침 제52조의 규정에 의하여 근로보상금을 지급한다.

제98조 삭제

제99조 삭제

제100조 삭제

제101조 삭제

제102조(근로성적 결정) ① 삭제

② 삭제

③ 삭제

④ 작업장담당자는 <별지 제23호 서식>의 근로일과표를 작성하고 매월 말에 일괄하여 작업담당자를 통해 직업훈련과장에게 보고한다.

⑤ 삭제

⑥ 삭제

제103조(작업 취소) ① 다음 각호의 사유에 해당하는 경우 작업을 취소 할 수 있다.

1. 작업 신청 또는 동의를 철회하는 경우
2. 작업에 따른 정당한 지시를 거부하는 경우
3. 작업을 감내할 수 없다는 의무관의 판정이 있는 경우
4. 다른 취업자와 분리해야 하는 등 처우상 작업이 곤란한 경우

② 삭제

③ 삭제

④ 삭제

⑤ 삭제

제104조 삭제

제105조 삭제

제106조(보건휴역) 여성 감호자가 보건휴역을 신청하는 경우에는 매월 1일간 보건휴역을 실시한다.

제107조(근로보상금 기본 계산) ① 취업자의 1일 근로지원 지급기준은 [별표 11]과 같다.

② 민간기업 위탁작업(외부통근 등 포함)자의 1일 근로보상금은 다음 각 호를 합한 금액으로 한다.

1. [별표 11]의 1일 근로지원 지급기준
 2. 공공요금 등 제경비를 제외한 1일 개인별 세입액
- ③ 삭제
- ④ 취업 중 직업훈련생으로 선정된 자의 근로보상금은 [별표 11] 1일 근로지원 지급기준과 같다.

제108조(근로보상금 산출액) 근로취업일의 1일 보상액 총액을 해당 월의

보상금 산출액으로 한다.

제109조(증감계산) ① 시간과정으로 운영되는 작업에 취업한 피보호감호자가 1일 작업시간을 초과하거나 이에 미달하는 때에는 [별표 12]에 따라 증액하거나 감액한다.

② 노약자 또는 장애인에 대한 책임생산량은 소장이 의무관의 의견을 들어 일반취업자 책임생산량의 2분의 1까지 감량하여 책정할 수 있다.

제110조(근로보상금 지급) ① 직업훈련과장은 근로보상금 계산월액을 <별지 제26호 서식>에 의하여 다음달 5일까지 세입세출외현금출납공무원에게 통보하여야 한다.

② 제1항의 세입세출외현금출납공무원은 <별지 제27호 서식>의 근로보상금대장에 개인별로 근로보상금액을 등재하고, 보관금과는 별도의 계정을 설정하여 보관금에 준하여 관리하며, 석방 전 또는 석방될 때 본인에게 지급한다.

제111조(단수삭제) 개인별 산출액 중 10원 미만의 단수는 삭제한다.

제112조(고지) 작업담당자는 근로등급 및 제108조에 따라 산출된 보상금 총액을 다음달 10일까지 작업장담당자에게 통보하고, 작업장담당자는 지체 없이 이를 본인에게 고지하여야 한다.

제6장 위로금 및 조위금

제113조(위로금 및 조위금 지급) ① 소장은 「형의 집행 및 수용자의 처우

에 관한 법률」 제74조에 의하여 수용자와 피보호감호자에게 위로금 및 조위금을 지급한다.

② 소장은 교도작업 또는 직업훈련 중 발생한 사고로 장해가 예상되는 자가 출소하는 경우 치료 및 생활안정을 지원하기 위하여 위로금을 지급할 수 있다.

③ 위로금을 가지급할 수 있는 금액은 제116조 제1항에 따라 예상되는 지급액의 100분의 50을 상한으로 하고, 가지급한 금액은 최종 위로금 지급 시 상계 정산한다.

④ 소장은 위로금 가지급 대상자가 장해등급 판정을 받지 못하거나 제116조 제1항에 따른 위로금 지급 결정액이 가지급액보다 적은 경우 가지급한 금액의 전부 또는 차액을 환수할 수 있다.

제114조(지급신청) ① 소장은 위로금 또는 조위금을 지급할 사실이 발생하였을 때에는 20일 이내에 위로금은 <별지 제28호 서식>에, 조위금은 <별지 제29호 서식> 의한 지급 승인 신청서를 법무부장관에게 제출하여야 한다. 다만, 위로금의 경우 장해등급이 석방 후 확정된 경우는 그날로부터 20일 이내에 신청하여야 한다.

② 위로금 지급신청서에는 의사의 장해등급 판정이 기재된 진단서와 지급 받을 자의 진술서, 상처부분의 약도 및 참고인조서를 첨부하여야 하며, 조위금 지급신청서에는 의사의 사망진단서(사체검안서 포함)와 참고인의 조서를 첨부하여야 한다.

③ 소장은 위로금 가지급을 신청하려는 경우에는 <별지 제28-2호 서식>의 위로금 가지급 승인신청서를 법무부장관에게 제출하여야 하고 신청서에는 진단서, 치료 필요성에 관한 의사 소견서, 치료비 산출 내역 및 그 밖에

가지급 심사에 필요한 서류를 첨부하여야 한다.

제115조(지급 승인) ① 위로금 또는 조위금을 지급할 때에는 법무부장관의 승인을 받아야 한다.

② 위로금 가지급의 경우에도 제1항을 준용한다.

제116조(조위금 등의 지급액) ① 위로금은 치료지원과 장해보상으로 구분하고 지급액은 다음 각 호와 같다.

1. 치료지원 : 석방 후 장애등급 판정 전까지 계속 치료가 필요한 경우로서 소장이 상당하다고 인정하는 치료 비용

2. 장해보상 : 「산업재해보상보험법」 제36조제8항에 따라 고용노동부장관이 고시하는 최저보상기준금액(이하 "최저보상기준금액"이라 한다)에 「산업재해보상보험법」 별표 2의 장애등급에 따른 장해보상일시금 해당일수를 곱한 금액

② 조위금은 최저보상기준금액에 「산업재해보상보험법」 별표3(유족급여)의 유족보상일시금 해당일수를 곱한 금액으로 한다.

③ 소장은 위로금 또는 조위금 지급액을 산정할 때에는 교도관회의의 심의를 거쳐야 하며, 법무부장관에게 위로금 또는 조위금의 지급 승인신청서를 제출할 때에는 교도관회의록을 첨부하여야 한다.

④ 위로금 또는 조위금 지급액은 사망 또는 부상의 원인, 본인의 과실 유무, 취업 기간, 직책 및 작업기여도 등을 고려하여 특히 필요하다고 인정될 때에는 제1항 또는 제2항에 따라 산정한 금액의 100분의 50 범위에서 감액할 수 있다.

⑤ 제3항에 따른 위로금 및 조위금 산정을 위한 심의에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 외부 전문가를 1명 이상 참여시켜 의견을 들어야

한다.

1. 변호사 또는 공인노무사

2. 의사 치과의사 또는 한의사 (단, 교정기관 소속 의료인은 제외)

3. 산업재해보상보험 관련 업무에 5년 이상 종사한 사람

4. 「국가기술자격법」에 따른 산업위생관리 또는 인간공학 분야 기사 이상의 자격을 취득하고 관련 업무에 5년 이상 종사하거나 「고등교육법」 제2조에 따른 학교에서 조교수 이상으로 재직하고 있는 사람

⑥ 제3항의 심의 과정에는 위로금 및 조위금 지급 심의 대상자 또는 상속인에게 의견 진술 기회를 주어야 한다. 다만, 당사자 등이 출석을 거부하거나 그 밖에 부득이한 사정으로 출석이 어려운 경우에는 서면으로 의견을 제출할 수 있다.

제117조(위로금 지급) 소장은 위로금 지급 또는 가지급의 승인을 받은 때에는 즉시 지급 대상자에게 고지하고, 그의 의사에 따라 본인 명의 계좌 또는 보관금에 입금하여야 한다.

제118조(조위금 지급) ① 조위금의 지급은 「민법」상의 상속의 순위에 따른다.

② 소장은 조위금 지급 승인을 받은 때에는 즉시 상속인에게 이를 고지하여야 한다.

제119조(지급불능 보고) 소장은 위로금을 받을 수용자가 석방 후 상속인 없이 사망하거나 조위금의 상속자가 없어 위로금 또는 조위금을 지급할 수 없는 경우에는 그 사유를 명기하고 법무부장관에게 보고하여야 한다. 이 경우 위로금 또는 조위금은 「민법」의 규정에 따라서 처리한다.

제120조(지급 대장 비치) 위로금(위로금 가지급을 포함한다) 및 조위금은 지급자별로 <별지 제30호 서식>에 의한 위로금(조위금) 대장을 작성·비치하고 그 지급상황을 기록하여야 한다.

제121조 (재검토 기한) 법무부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제334호)에 따라 이 지침에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제839호, 2008. 12. 19.>

제1조(시행일) 이 지침은 2008년 12월 22일부터 시행한다. 다만, 제4장은 2010년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(다른 지침의 폐지) 이 지침의 시행과 동시에 다음 각 호의 지침은 이를 폐지한다. 다만, 제3호는 2010년 1월 1일부터 폐지한다.

1. 「교도작업특별회계 사무처리규정」(법무부예규 제756호, 2006. 6. 15.)
2. 「고정자산 관리규정」(법무부예규 제758호, 2006. 8. 2.)
3. 「수용자 작업상여금 지급규정」(법무부예규 제748호, 2006. 3. 28.)
4. 「피보호감호자 근로보상금 지급규정」(법무부예규 제759호, 2006. 8. 30.)
5. 「수용자 조위금 및 위로금 지급규정」(법무부예규 제743호, 2006. 1. 26.)
6. 「피보호감호자 조위금 및 위로금 지급규정」(법무부예규 제744호, 2006. 1. 26.)
7. 「작업중 안전관리규정」(법무부예규 제679호, 2003. 10. 7.)

부 칙 <제884호,2009. 8. 28.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

부 칙 <제909호,2009. 10. 21.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

부 칙 <제918호,2009. 12. 21.>

제1조(시행일) 이 지침은 2010년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 <제1002호,2012. 11. 21.>

제1조(시행일) 이 지침은 2012년 12월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 2010년 1월 1일 이전 취업자(외부통근, 개방지역작업, 집
중근로)의 경우 2009.10.21 개정으로 편입후의 작업장려금이 개정이전의
작업장려금에 미치지 못할 경우 출소시까지 개정이전의 작업장려금을 지
급한다

제3조(경과조치) 이 지침 개정전 1류‘상’, 1류‘중’의 취사장 작업 수용자가
이 지침 개정후에도 계속하여 취사원으로 취업하는 경우에는 개정전의
지급단가를 적용하고, 개정전 2류 ‘상’·‘중’·‘하’ 취사장 작업 수용자는 취사
원 ‘상’·‘중’·‘하’로 편입하되, 별표 6 취사원 ‘중’에 편입된 수용자가 개정후
의 비율(10%)을 초과하는 경우에는 같은 작업성적내의 수용자가 작업장
이동 등으로 결원 발생시까지 현 수준을 유지할 수 있다.

부 칙 <제1038호,2013. 12. 16.>

제1조(시행일) 이 지침은 2014년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 지침 1류 작업 폐지 등으로 인하여 작업장려금이 개정

이전의 작업장려금에 미치지 못할 경우에는 전업시까지 개정이전의 작업장려금을 지급한다.

부 칙 <제1058호,2014. 6. 11.>

제1조(시행일) 이 지침은 2014년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 제66조 개정으로 인하여 개정이전의 장려금에 미치지 못하는 경우에는 전업시까지 종전 등급에 따른 작업장려금을 지급한다.

부 칙 <제1081호,2015. 1. 14.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

부 칙 <제1113호,2016. 2. 11.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

부 칙 <제1160호,2017. 8. 21.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

부 칙 <제1197호,2018. 8. 10.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

부 칙 <제1236호,2019. 9. 2.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

부 칙 <제1265호,2020. 11. 2.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날로부터 시행한다. 다만, 제73조(기본계

산)의 개방지역작업자 작업장려금 지급비율 인상, [별표 7](작업장려금 1일 지급기준표)의 직업훈련 등급 및 지급기준단가 통합 개정규정은 2021년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 <제1337호, 2024. 2. 14.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

부 칙 <제1390호, 2026. 10. 1.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

[별표 1] 고정자산 분류표

[별표 2] 삭제

[별표 3] 삭제

[별표 4] 삭제

[별표 5] 작업별작업종목

[별표 6] 작업성적 등급 비율표

[별표 7] 삭제

[별표 8] 작업장려금 증·감액 계산요령

[별표 9] 삭제

[별표 10] 삭제

[별표 11] 1일 근로지원 지급기준

[별표 12] 근로보상금 증·감액 계산요령

[별지 1] 고정자산관리상황부

[별지 2] 고정자산대장

- [별지 3] 물품 불용결정 승인 신청서
- [별지 4] 사료 및 제경비 사용 내역서
- [별지 5] 제품 및 재료 재평가 승인 신청서
- [별지 6] 평가손실(감) 내역서
- [별지 7] 제품 및 재료 평가손실(감) 결과 보고서
- [별지 8] 감가상각 완료 고정자산에 대한 평가조서
- [별지 9] 공별손익분석표
- [별지 10] 작업성적 등급사정 신청서
- [별지 10의1] 작업등급편입신청서
- [별지 11] 작업장려금 계산액대장
- [별지 12] 작업장려금 예금자 명부
- [별지 13] 작업장려금 예금관리대장
- [별지 14] 특별작업장려금 신청서
- [별지 15] 특별작업장려금 지급심사부
- [별지 16] 특별작업장려금 지급심사표
- [별지 17] 작업장려금 사용신청서
- [별지 18] 작업장려금 예금인계서(보관용)
- [별지 19] 작업장려금 예금인계서(발부용)
- [별지 20] 작업장려금 예금영수증(회수용)
- [별지 21] 유류금 명부
- [별지 22] 작업장려금 지급누락자명부
- [별지 23] 근로일과표
- [별지 24] 삭제
- [별지 25] 삭제
- [별지 26] 근로보상금통보서

[별지 27] 근로보상금대장

[별지 28] 위로금 지급 승인 신청서

[별지 28-2] 위로금 가지급 신청서

[별지 29] 조위금 지급 승인 신청서

[별지 30] 위로금(조위금) 대장

[별지 31] 분개전표

[별표 1]

고정자산 분류표

(1) 토지

공 별	품 명	단위	내용연수	적 요
공 통	대지	m ²	불요	국유재산 정리종목표의 토지 해당

(2) 건물

공 별	품 명	단위	비 고
공 통	국유재산정리종목표의 건물 명세표에 의한다.	동 (m ²)	내용연수는 이 지침 제9조에 의한다

(3) 공작물

공 별	품 명	단위	비 고
공 통	국유재산정리종목표의 공작물 명세표에 의한다	식	내용연수는 이 지침 제9조에 의한다.

(4-1) 기구비품 (제품생산작업에 필요한 주된장비)

공 별	품 명	단위	비 고
공 통	물품분류표에 의한 표준품명을 사용	대	내용연수는 이 지침 제9조에 의한다.

(4-2) 준기구비품 (제품생산작업에 필요한 보조장비 등)

공 별	품 명	단위	비 고
공 통	물품분류표에 의한 표준품명을 사용	대	내용연수는 이 지침 제9조에 의한다.

[별표 2] 삭제

[별표 3] 삭제

[별표 4] 삭제

[별표5]

작업별작업종목

구 분		작업종목	
생산작업	외부통근	외부통근작업, 개방지역작업장통근작업, 시설정비반	
	집중근로	집중근로 직영작업, 집중근로 위탁작업	
	일반생산작업	외부통근작업, 집중근로작업이 아닌 직영작업 및 위탁작업 등의 생산작업	
비생산작업	운영지원작업	일반작업	교정시설 운영에 필요한 청소, 세탁 등 작업
		취사	수용자 취사 작업
		시설보수	교정시설 보수 작업
		구매	수용자 자비구매물품 공급 작업
	직업훈련	직업훈련 보조요원	
		공공직업훈련생 및 일반직업훈련생	

[별표 6]

작업성적 등급 비율표

구 분	상	중	하
전체 작업장	10% 이내	30% 이내	60% 이상

[별표 7] 삭제

[별표 8]

작업장려금 증·감액 계산요령

1. 시간과정의 작업장려금 계산은 수용자 일과시간표에 의한 작업시간 중 공제 사유가 발생하거나 평일의 작업시간 외의 연장작업, 공휴일 또는 그 밖의 휴일에 작업 하였을 경우에 다음 기준표에 의거 증·감 계산할 것

○ 공제작업시간 감액기준표

공제시간	30분이상 1시간이하	2시간 이하	3시간 이하	4시간 이하	4시간 초과
감액율	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
계산율	0.8	0.6	0.4	0.2	0.0

○ 평일 연장작업시간 증액기준표

연장작업시간	1시간 이상	2시간 이상	3시간 이상	4시간 이상	5시간 이상	6시간 이상	7시간 이상
증 액 율	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4
계 산 율	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4

○ 공휴일 또는 기타 휴일작업시간 계산기준표

작업 시간	1시간 이상	2시간 이상	3시간 이상	4시간 이상	5시간 이상	6시간 이상	7시간 이상	8시간 이상	9시간 이상	10시간 이상	11시간 이상	12시간 이상
계산율	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8

2. 수량과정의 작업장려금 계산은 계약공임에 생산율을 곱하여 증·감 계산할 것

개인별 1일 작업장려금 = 계약공임 × 생산율

$$\text{※ 생산율} = \frac{\text{1인 1일 생산 수량}}{\text{1인 1일 책임 생산량}}$$

다만, 분업형태의 작업으로 개인별 1일 생산수량을 측정하기 곤란한 경우에는 팀의 1일 생산수량을 팀 1일 책임생산량으로 나누어 산출한 생산율을 1인 1일 생산율로 본다

$$\text{※ 책임생산량} = \text{기준공임} \div \text{단가}$$

(단서 삭제, 14. 6. 16)

3. 기타사항

- 시간외 작업(조출, 잔업, 공휴일 등)의 가산계산은 생산작업, 운영지원 작업 동일하게 적용
- 수용자 일과시간표상 계절별로 1일 작업시간이 다르므로(8:00, 9:00 등) 실제작업시간을 기준으로 계산하기보다는 잔업·공제시간을 기준으로 가감계산
- 수량과정의 생산실적은 소수점 이하 둘째 자리에서 반올림하여 소수점 이하 한 자리로 계산할 것

[별표 9] 삭제
[별표 10] 삭제

[별표 11]

1일 근로지원 지급기준

피보호감호자 1일 근로지원 지급기준액	20,000원
-------------------------	---------

[별표 12]

근로보상금 증·감액 계산요령

1. 시간과정의 근로보상금 계산은 일과시간표에 의한 작업시간중 공제사유가 발생하거나 연장작업을 하였을 경우에 다음 기준표에 의거 증·감 계산할 것

○ 공제작업시간 감액기준표

공제시간	30분이상 1시간이하	1시간 30분이하	2시간 이하	2시간 30분이하	3시간 이하	3시간 30분이하	4시간 이하	4시간 초과
감 액 율	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.5
계 산 율	0.9	0.85	0.8	0.75	0.7	0.65	0.6	0.5

○ 연장작업시간 증액기준표

연장시간	30분이상 1시간미만	1시간이상 2시간미만	2시간이상 3시간미만	3시간이상 4시간미만	4시간이상 5시간미만	5시간이상
증 액 율	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
계 산 율	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0

○ 공휴일 또는 기타 휴일작업시간 계산기준표

작업 시간	1시간 이상	2시간 이상	3시간 이상	4시간 이상	5시간 이상	6시간 이상	7시간 이상	8시간 이상	9시간 이상	10시간 이상
계산율	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0

2. 기타사항

- 라인작업 등으로 인하여 개인당 1일 생산수량 측정이 곤란한 경우에는 전체생산량을 전체취업인원으로 나누어 1일 생산수량으로 간주

〈별지 제1호 서식〉

고정자산관리상황부

기관명 :

공별	계정 과목	분류 번호	품명	규격	단위	수량	취득 일자	내용 연수	감가 상각액	감가 누계액	감가상각 종료년도	현재 가격	비고
계													

297mm×210mm(보존용지 75g/m)

〈별지 제2호 서식〉

고 정 자 산 대 장									
정부물품 분류번호		물품출납부 페이지번호		회 계 계정과목		세 출 예산과목		사 용 공 별	
품명		산지 및 상호		규격		단위 칭호		취 득 년 월 일	년 월 일
취득가격		감가상각 시작년도		감가상각 종료년도		내용년수		연 당 감가상각액	
년말 현재가	년말 현재가	년말 현재가	년말 현재가	년말 현재가	년말 현재가	년말 현재가	년말 현재가	년말 현재가	년말 현재가
년말 현재가	년말 현재가	년말 현재가	년말 현재가	년말 현재가	년말 현재가	년말 현재가	년말 현재가	년말 현재가	년말 현재가
년말 현재가	년말 현재가	년말 현재가	년말 현재가	년말 현재가	년말 현재가	년말 현재가	년말 현재가	년말 현재가	년말 현재가
관 리 중 참 고 사 항									
년 월 일	수 리				기 타 참 고 사 항				
	수리장소	수 리 자	금 액	세출예산 과 목					

297mm×210mm(보존용지 75g/m)

〈별지 제3호 서식〉

물품 불용결정 승인 신청서

정부물품 분류번호	품명	규격	수량	취득 일자	취득 가격	상태	불용결정 사유	내용 연수	미감가 상각액	공별	비고
계											

297mm×210mm(보존용지 75g/m)

<별지 제4호 서식>

사료 및 제경비 사용 내역서

(단위 : 원)

날 짜	재 료 비		잡 품 비	공 입	제 경 비	감가상각비	계
	사 용 량	금 액					
합 계							

297mm×210mm(보존용지 75g/m)

<별지 제5호 서식>

제품 및 재료 재평가 승인 신청서

(단위 : 원)

생산 및 구입 년도	품 명	규 격	수 량	금 액 (판매가) (A)	재평가액 (추정가액) (B)	손실가액 (추정가액) (A-B)	사유(구체적으로 기입)	관련회계직 공무원성명 (관리기간별)
								재무관 ○ ○ ○ 과 장 ○ ○ ○ 계 원 ○ ○ ○
합 계								

297mm×210mm(보존용지 75g/m²)

<별지 제6호 서식>

평가손실(감) 내역서

(단위 : 원)

날 짜	공 별	품 명	수 량	단 가	금 액 (판매가)	평가판매액	증 감 액 (△)
합 계							

297mm×210mm(보존용지 75g/m²)

<별지 제7호 서식>

제품 및 재료 평가손실(감) 결과 보고서

(단위 : 원)

날 짜	품 명	규 격	수 량	금 액 (판매가)	평가금액	손실가액	사유(구체적으로 기입)	관련회계직 공무원성명 (관리기간별)
								재무관 ○ ○ ○ 과 장 ○ ○ ○ 계 원 ○ ○ ○
합 계								

297mm×210mm(보존용지 75g/m²)

<별지 제8호 서식>

감가상각 완료 고정자산에 대한 평가조서

(단위 : 원)

날 짜	품 명	산지 및 규격	과목부호 일련번호	전문가의 평가		평가가격	평 가 위원(인)
				앞으로의내용년수	평 가		

297mm×210mm(보존용지 75g/m²)

※ 2부를 작성하여 1부는 본부에 제출, 1부는 각 소에 비치

<별지 제9호 서식>

공 별 손 익 분 석 표

년 월 일 ~ 년 월 일

공 별	총괄, 직영·위탁·노무총괄 각 공별, 잡수입 등	업 종 별	직영, 위탁, 노무, 개방지역작업장, 잡수입 등	성공액 대비
금년도 성공액			원	100%
주 재 료 비 (평균구입가)	품 명: 수 량: 평균구입단가 : 금 액: 계: 원			%
잡 품 비			원	%
작업용비품비			원	%
유 류 연 탄			원	%
제 경 비	구 분	수 량	평균단가	금 액
	임 금			원
	여 비			원
	인 쇄 비			원
	수 선 료			원
	수 수 료			원
	제 수 당			원
	공공요금			원
	운 송 비			원
	기 타			원
	계			원
공 입			원	%
감 가 상 각 비			원	%
이 윤			원	%
손 익 계 산 서 와 대 사 자 료	1. 전년도 이월 제품의 이윤 2. 다음연도 이월 제품의 예정 이윤 3. 전년도 이월 작업용 비품비 4. 다음연도 이월 작업용 비품비 5. 전년도 이월 제경비 6. 다음연도 이월 제경비			원 원 원 원
특 기 사 항				

※ 주재료 품명은 공별 손익분석표 주재료 품명계상통일표에 의하고 동표에 없는 작업장은 제품생산이 완료된 주재료 중 중요한 것만 계상하고 중요치 않은 것은 기타재료로 금액만을 계상할 것.

공별 손익분석표 주재료 품명계상통일표

공 별	주 재 료	규격/단위	공 별	주 재 료	규격/단위	공 별	주 재 료	규격/단위
목 공	각 재	재	철 공	천 판	KG	편 직 공 (직조공)	면 사	KG
	판 재	"		앵 글	"		혼 방 사	"
	잡 목	"		환 봉	"		기타재료	원
	합 판	매		기타재료	원	블 러 공	시 멘 트	대
	기타재료	원	영 농	종자일체	리터		모 래	m ³
봉 제 공	원 단	미터	양화공	복 수 피	평	장 류 공	자 갈	m ³
	견 면 솜	매		내 피	평		대 두	KG
	기타재료	원		세 피	평		밀 가 루	"
인 쇄 공	신문용지	연		중 창	조		건 고 추	"
	백 상 지	"		고 무 창	"	신 발 공 (고무공)	기타재료	원
	기타재료	원		고 무 굽	"		고 무	KG
화 장 지 공	원 지	톤		원형선심	"		안 창	조
	기타재료	원		기타재료	원		기타재료	원

<별지 제10호 서식>

작업성적 등급사정 신청서											
20 . . . 제 작업장 직업훈련(수용기록)과 담당 (인)											
고지 20 . . . 고지자 (인)											
결 재			승급 등급	현재 등급	작업장담당 기술담당	작업 성적	현 등 취 기	재 급 업 간	작 업 종 목	수용자 번 호	성 명
소장	부소장	과장									

210mm×297mm (보존용지 75g/m²)

<별지 제10 - 1호 서식>

작업등급편입신청서

20 . . . 제 작업장 직업훈련(수용기록)과 담당 (인)

고지 20 . . . 고지자 (인)

[illegible]210mm×297mm (보존용지 75g/m²)

<별지 제11호 서식>

작업장려금 산출액대장					
취업년월일	형명·형기	작업 기간	수용자 번호		
			생년월일		
			성 명		
년 월 일	내 용	작 업 장 려 금			산출액 누계
		산출액	예탁액	잔 액	

210mm×297mm (보존용지 75g/m²)

<별지 제12호 서식>

작업장려금 예금자 명부

수용자 번 호	성 명	죄 명	형명·형기 (형기종료일)	예 금 의 종 류	통 장 계좌번호	통 장 개설일	비고

210mm×297mm (보존용지 75g/m²)

<별지 제13호 서식>

작업장려금 예금관리대장

[illegible]

작성요령 : ⑫ **작업장려금지금액**은 지침 제81조에 의거 지급한 금액을 기재함.

210mm×297mm (보존용지 75g/m²)

○○교도소(구치소)					
분류번호		(전화번호)	년 월 일		
수 신			발 신	(인)	
참 조					
특 별 작 업 장 려 금 신 청 서					
주 소					
성 명		(남 · 여) 생년월일		(만 세)	
죄 명		형명형기			
범 수		형기기산일			
형기종료일		집행기간			
취업기간		보호관계			
작업등급		재산관계			
직종별 기능자격		취업관계			
기능대회 수상종목		재범가능여부			
신 청 액		상벌관계			
신청순위		취 업 장			
위 사람은 수용생활 및 교도작업을 성실히 수행하는 등 교도작업 발전에 공이 있는 자이므로 특별작업장려금을 신청합니다.					
붙임					
1. 수용자 신분카드 1부. 5. 특별작업장려금 지급심사부 1부					
2. 작업장려금 등급사정신청서 1부. 6. 특별작업장려금 지급심사표 1부.					
3. 기능자격 증명서 1부. 7. 작업장려금 계산액대장 1부.					
4. 기능경기대회 수상증명서 1부. 8. 교도작업제안 장관상장 사본 1부.					

- 84 -

<별지 제15호 서식>

특별작업장려금 지급심사부

수 용 자 번 호	
성 명	
최 명	
형 명 형 기	
집 행 기 간	
취 업 기 간	
기 능 자 격	
일반작업장려금 계산액	
특별작업장려금 신청액	

☐ 결정사항

위원장		위 원		위 원		위 원		위 원		위 원		위 원		위 원	
직위		직위		직위		직위		직위		직위		직위		직위	
성명		성명		성명		성명		성명		성명		성명		성명	
가	부	가	부	가	부	가	부	가	부	가	부	가	부	가	부

210mm×297mm (보존용지 75g/m²)

<별지 제16호 서식>

특별작업장려금 지급심사표

성명		생년월일	
죄명		범수	
형명형기			
기산일		종료일	
집행기간			
취업기간			
징벌관계			
작업등급			
자격취득 및 수상경력			
범죄개요			
교도작업 발전공로			
보호관계			
사회정착계획			
기타 참고사항			

확	계	과 장	부소장	소 장
인				

210mm×297mm (보존용지 75g/m²)

작업장려금 사용신청서

수용자 번호		성 명	무인	작업장	
신청일	총 액 (천 원)	신청액 (천 원)	사 용 용 도	확 인 (서 명)	
				작업장 담당자	작업장려금 관리공무원

<별지 제18호 서식>

작업장려금 예금인계서(보관용)

제 호		송부일자		년 월 일	
수신 세입세출외 현금출납공무원		발신 세입세출외 현금출납공무원			
금 액		원			
내역	수용자번호	성 명	금 액	통장계좌번호	비 고

210mm×297mm (보존용지 75g/㎡)

<별지 제19호 서식>

작업장려금 예금인계서(발부용)

제 호		인계일자		년 월 일	
수신	세입세출외 현금출납공무원			발신	세입세출외 현금출납공무원
금 액		원			
내역	수용자번호	성 명	금 액	통장계좌번호	비 고

210mm×297mm (보존용지 75g/㎡)

<별지 제20호 서식>

작업장려금 예금영수증(회수용)

제 호		영수일자		년 월 일	
수신	세입세출외 현금출납공무원		발신	세입세출외 현금출납공무원	
금 액		원			
내역	수용자번호	성 명	금 액	통장계좌번호	비 고

210mm×297mm (보존용지 75g/ m²)

<별지 제21호 서식>

유류금 명부[illegible]

210mm×297mm (보존용지 75g/ m²)

<별지 제22호 서식>

작업장려금 지급누락자명부

① 소 장	② 출 공 납 무 원	③ 취 급 자	④ 년 월 일	⑤ 금 액	⑥ 사 유	⑦ 수 변 용 자 호	⑧ 성 명	⑨ 비 고

210mm×297mm (보존용지 75g/㎡)

<별지 제23호 서식>

(20 년 월분) 근로 일 과 표

				작업장담당	작업담당	직업훈련과장

청호번호:		성명:		작업장명:		작업과정:	
일자	세입액	근로지원액	근로보상금	비고(능률 등)	확인		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
계							

210mm×297mm (보존용지 75g/㎡)

<별지 제24호 서식> 삭제

<별지 제25호 서식> 삭제

<별지 제26호 서식>

근로보상금통보서

20 년 월 일

[illegible]210mm×297mm (보존용지 75g/m²)

<별지 제27호 서식>

근로보상금대장

감호자 번호		성 명		입소 년월일	
년 월 일	내 용	입 금 액	출 금 액	잔 액	

210mm×297mm (보존용지 75g/m²)

<별지 제28호 서식>

위로금 지급 승인 신청서					
성명	(한 자)	생년월일			
주소				성별	남·여
죄명		형명 형기		형기기산일	
형기종료일		작업종목		취업장	
경비처우급		작업성적		범수	
부상년월일		부상장소		작업장려금 계산액	
부상경위					
치료상황 및 경과					
가족사항					
지급액 산정기준	청구 치료비용 (원)		① 치료지원 인정 비용		
	장해등급 제 급 호 (원)		② 장해등급 보상금액		
	③ 지급액	① + ②		④ 감액률	%
	⑤ 위로금 가지급액			실지급액	⑥ - ⑤
	⑥ 최종지급액	③ × (100-④)/100			
수급자	주소				성명
	본인과의 관계				연령
위와 같이 신청함					
20 . . . 교도소장 (인)					
법무부장관 귀하					

210mm×297mm (보존용지 75g/m²)

<별지 제28-2호 서식>

위로금 가지급 승인 신청서					
성명	(한 자)	생년월일			
주소				성별	남·여
죄명		형명 형기		형기기산일	
형기종료일		작업 종목		취업장	
경비처우급		작업 성적		범수	
부상 년월일		부상 장소		작업장려금 계산액	
부상 경위					
치료상황 및 경과					
가족사항					
지급액 산정기준	청구 치료비용 (원)		① 치료지원 인정비용		
	예상 신체장해등급(제 급 호) ※ 산업재해보상보험법 시행령 [별표 6] 참조		② 예상 장해등급 보상금액		
	③ 지급액	① + ②	④ 감액률	%	
	⑤ 위로금 가지급액		실지급액	⑥ - ⑤	
	⑥ 최종 지급액	③ × (100-④)/100			
수급자	주소			성명	
	본인과의 관계			연령	
위와 같이 신청함					
20 . . . 교도소장 (인) 법무부장관 귀하					

210mm×297mm (보존용지 75g/m²)

<별지 제29호 서식>

조위금 지급 승인 신청서					
성명	(한 자)	생년월일			
주소				성별	남·여
죄명		형명 형기		형기기산일	
형기종료일		작업종목		취업장	
누진계급		작업성적		범수	
사망년월일		사망장소		작업장려금 계산액	
사망경위					
가족사항					
급여상신구분			급여사정구분		
수급자	주소			성명	
	본인과의 관계			연령	
위와 같이 신청함 20 . . . 교도소장 (인) 법무부장관 귀하					

210mm×297mm (보존용지 75g/m²)

<별지 제30호 서식>

위로금(조위금) 대장			계	과 장	소 장
수용자 번호		생년월일			
성 명	(한 자)	주 소			
지급년월일		지 급 액			
수 령 자					
주 소					
성 명 생년월일					
관 계					
위와 같이 수령함					
20 . . .					
(인)					

210mm×297mm (보존용지)

<별지 제31호 서식>

분 개 전 표						결재	기표자	계리계	주 임	과 장	소 장
발생일			만기일		입력일		전표번호		기관명	직업훈련과	
차						변					
공별	계정과목	거 래 처	관리코드	금 액	공별	계정과목	거 래 처	관리코드	금 액		
		적	요				적	요			
차				변		합				계	
예산관련		공 별		예산계정		예산금액					
관계증명		발생 일	증명건명		문서번호		기 타				
비 고											